DBV Insurance
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN BẢO HIỂM DBV
Tầng 25, Tòa nhà Vinacomin, Số 3 Dương Đình Nghệ, phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, Hà Nội
1900 96 96 90 www.dbvi.com.vn

1/6/88

ĐIỀU KHOẢN BẢO HIỂM CHIẾN TRANH RỦI RO ĐÓNG TÀU

Bảo hiểm này chi phối bởi luật và tập quán Anh

1. HIỆU LỰC BẢO HIỂM

Bảo hiểm này sẽ không có hiệu lực đối với đối tượng bảo hiểm cho đến khi Tàu đã được hạ thủy và chỉ có hiệu lực đối với một phần đối tượng bảo hiểm đã được đóng vào hoặc trên Tàu vào thời điểm tàu hạ thủy. Bảo hiểm này ngoài những rủi ro đã nói sẽ có hiệu lực đối với phần còn lại của đối tượng bảo hiểm chỉ khi được đặt vào hoặc lên Tàu sau khi hạ thủy.

2. CÁC HIỂM HỌA

Luôn chi phối bởi các loại trừ tham chiếu dưới đây, bảo hiểm này bồi thường cho tổn thất hay tổn hại của Tàu gây ra bởi:

2.1 chiến tranh, nội chiến, cách mạng, nổi loạn, khởi nghĩa hoặc đấu tranh quần chúng phát sinh từ đó, hay bất kỳ hành động thù địch nào của hoặc chống lại một thế lực tham chiến

2.2 bắt giữ, chiếm đoạt, giam hãm, kiềm chế hoặc giam giữ, phát sinh từ các hiểm họa được bảo hiểm theo Điều 2.1 ở trên và các hậu quả từ đó hay bất kỳ cố gắng nào để làm việc đó

2.3 các loại mìn, ngư lôi, bom vô chủ hay các loại vũ khí chiến tranh vô chủ khác

3. BẢO VỆ VÀ BỒI THƯỜNG

Bảo hiểm này chi phối bởi giới hạn trách nhiệm bảo hiểm như đã nói ở Điều 19.5 và 19.6 của Bộ điều khoản bảo hiểm Rủi ro Đóng tàu 1/6/88 cũng bảo hiểm trách nhiệm theo Điều 19 của Bộ điều khoản bảo hiểm Rủi ro Đóng tàu 1/6/88 nhưng loại trừ theo Điều 21, 22.2 và 23.

Với điều kiện bảo hiểm không có hiệu lực cho đến khi tàu đã được hạ thủy.

4. SUNG NHẬP

Bộ Điều khoản bảo hiểm rủi ro đóng tàu 1/6/88 trừ các điều khoản 4,5.1 và 5.2, 7, 8, 21, 22, 23 và 24 được xem là sung nhập vào bảo hiểm này trong phạm vi không mâu thuẫn với các quy định trong các điều khoản này.

5. BẮT GIỮ TÀU

Trong trường hợp Tàu bị bắt giữ, chiếm đoạt, giam hãm, kiềm chế, giam giữ và do vậy Người được bảo hiểm bị mất đi quyền sử dụng và quyền định đoạt về con Tàu trong khoảng thời gian liên tục 12 tháng thì với mục đích xác định Tàu có tổn

thất toàn bộ ước tính trong trường hợp này hay không, Người được bảo hiểm được xem là bị tước quyền sở hữu con Tàu mà không có khả năng lấy lại được.

6. LOẠI TRỪ

Bảo hiểm này loại trừ

6.1 tổn thất, tổn hại, trách nhiệm hay chi phí phát sinh từ

6.1.1 bất kỳ vụ nổ của bất cứ loại vũ khí chiến tranh hạt nhân nào sử dụng các phản ứng nguyên tử hay phân hạch và /hoặc hợp hạt nhân hoặc phản ứng tương tự khác hay năng lượng phóng xạ hoặc chất phóng xạ, sau đây được gọi là vũ khí chiến tranh hạt nhân

6.1.2 sự bùng nổ chiến tranh (có tuyên chiến hay không) giữa các nước sau: Anh, Mỹ, Pháp, Liên Bang Xô Viết, Trung Quốc

6.1.3 trưng thu, sung công, trưng dụng hay tiền chiếm

6.1.4 bắt giữ, chiếm đoạt, giam hãm, cầm giữ, giam giữ theo lệnh của chính phủ hay chính quyền của nước mà Tàu được sở hữu hoặc đăng ký

6.1.5 bắt, cầm giữ, giam giữ theo qui chế kiểm dịch hay do vi phạm các quy chế hải quan hoặc thương mại

6.1.6 hoạt động tố tụng thông thường, không có bảo lãnh hay trả tiền phạt hoặc vì bất cứ lý do tài chính nào

6.1.7 các khiếu nại từ tổn thất hoặc thất bại của hành trình hoặc hợp đồng mua bán hoặc các sự đầu cơ khác.

6.2 tổn thất, tổn hại, trách nhiệm hay chi phí được bảo hiểm theo Bộ Điều khoản bảo hiểm Rủi ro Đóng tàu 1/6/88 hoặc lẽ ra có thể được bồi thường nếu không có Điều khoản 10 trong đó

6.3 bất cứ khiếu nại về bất cứ số tiền nào có thể được bồi thường theo bất kỳ bảo hiểm nào khác về tài sản hay lẽ ra có thể được bồi thường theo các bảo hiểm đó nếu không có bảo hiểm này

6.4 bất kỳ khiếu nại nào về các chi phí phát sinh do chậm trễ ngoại trừ những chi phí lẽ ra có thể được bồi hoàn trên nguyên tắc của luật và tập quán Anh theo Quy tắc York-Antwerp 1994.

7. CHẤM DỨT BẢO HIỂM

7.1 Bảo hiểm này có thể được hủy bỏ nếu Người bảo hiểm hay Người được bảo hiểm thông báo trước 7 ngày (sự hủy bỏ này có hiệu lực vào thời hạn kết thúc 7 ngày kể từ lúc giữa đêm của ngày thông báo hủy bỏ bởi hay cho Người bảo hiểm). Người bảo hiểm đồng ý phục hồi bảo hiểm này với điều kiện có sự thỏa thuận giữa Người bảo hiểm và Người được bảo hiểm trước khi kết thúc thời hạn thông báo đó, thỏa thuận về tỷ lệ phí bảo hiểm và/hoặc điều kiện bảo hiểm và/hoặc các đoan kết.

7.2 Bảo hiểm này TỰ ĐỘNG KẾT THÚC bất kể có thông báo hay không có thông báo hủy bỏ

7.2.1 khi xảy ra bất kỳ vụ nổ mang tính chất thù địch của bất cứ loại vũ khí chiến tranh hạt nhân nào như định nghĩa trong Điều 6.1.1 vào bất kỳ lúc nào hay ở bất kỳ nơi nào mà vụ nổ đó có thể xảy ra và bất kể Tàu có liên quan hay không

7.2.2 khi bùng nổ chiến tranh (có tuyên chiến hay không) giữa các nước sau: Anh, Mỹ, Pháp, Liên Bang Xô Viết, Trung Quốc

7.2.3 trong trường hợp Tàu bị trưng thu dù để sở hữu hoặc sử dụng.

7.3 Trong trường hợp hủy bỏ bằng thông báo hay mặc nhiên kết thúc bảo hiểm này vì hiệu lực của Điều 7 này, hoặc do việc bán tàu, phí thuần theo tỷ lệ sẽ được hoàn lại cho Người được bảo hiểm.

Bảo hiểm này sẽ không có hiệu lực nếu, sau khi Người bảo hiểm chấp nhận bảo hiểm và trước thời gian dự định bảo hiểm bắt đầu có hiệu lực, xảy ra bất kỳ sự cố nào tự động chấm dứt bảo hiểm này theo các quy định của Điều khoản 7 nêu trên.

CL.349

1/6/88

INSTITUTE WAR CLAUSES BUILDERS' RISKS

This insurance is subject to English law and practice

1. ATTACHMENT

This insurance shall not attach to the subject-matter insured until the Vessel is launched and then shall attach only to such part of the subject-matter as is built into or is in or on the Vessel at the time of the launch. The insurance against the said risks shall attach to the remainder of the subject-matter insured only as it is placed in or on the Vessel subsequent to the launch.

2. PERILS

Subject always to the exclusions hereinafter referred to, this insurance covers loss of or damage to the subject-matter insured caused by

2.1 war civil war revolution rebellion insurrection, or civil strife arising therefrom, or any hostile act by or against a belligerent power

2.2 capture seizure arrest restraint or detainment, arising from perils covered under 2.1 above, and the consequences thereof or any attempt thereat

2.3 derelict mines torpedoes bombs or other derelict weapons of war

3. PROTECTION AND INDEMNITY

This insurance also covers, subject to the limitation of liability provided for in Clauses 19.5 and 19.6 of the Institute Clauses for Builders' Risks 1/6/88, the liability under Clause 19 of the Institute Clauses for Builders' Risks 1/6/88 which is excluded by Clauses 21, 22.2 and 23.

Provided however that such cover shall not attach until the vessel is launched.

4. INCORPORATION

The Institute Clauses for Builders' Risks 1/6/88 except Clauses 4, 5.1 and 5.2, 7, 8, 21, 22, 23 and 24 are deemed to be incorporated in this insurance, in so far as they do not conflict with the provisions of these clauses.

5. DETAINMENT

In the event that the Vessel shall have been the subject of capture seizure arrest restraint or detainment, and the Assured shall thereby have lost the free use and disposal of the Vessel for a continuous period of 12 months then for the purpose of ascertaining whether the Vessel is a constructive total loss the Assured shall be deemed to have been deprived of the possession of the Vessel without any likelihood of recovery.

6. EXCLUSIONS

This insurance excludes

6.1 loss damage liability or expense arising from

6.1.1 any detonation of any weapon of war employing atomic or nuclear

fission and/or fusion or other like reaction or radioactive force or matter, hereinafter called a nuclear weapon of war

6.1.2 the outbreak of war (whether there be a declaration of war or not) between any of the following countries: United Kingdom, United States of America, France, the Union of Soviet Socialist Republics, the People's Republic of China

6.1.3 confiscation expropriation requisition or pre-emption

6.1.4 capture seizure arrest restraint or detainment by or under the order of the government or any public or local authority of the country in which the Vessel is owned or registered

6.1.5 arrest restraint or detainment under quarantine regulations or by reason of infringement of any customs or trading regulations

6.1.6 the operation of ordinary judicial process, failure to provide security or to pay any fine or penalty or any financial cause

6.1.7 any claims based upon loss of or frustration of any voyage or contract for sale or other adventure,

6.2 loss damage liability or expense covered by the Institute Clauses for Builders' Risks 1/6/88 or which would be recoverable thereunder but for Clause 10 thereof,

6.3 any claim for any sum recoverable under any other insurance on the property hereby insured or which would be recoverable under such insurance but for the existence of this insurance,

6.4 any claim for expenses arising from delay except such expenses as would be recoverable in principle in English law and practice under the York-Antwerp Rules 1974.

7. TERMINATION

7.1 This insurance may be cancelled by either the Underwriters or the Assured giving 7 days notice (such cancellation becoming effective on the expiry of 7 days from midnight of the day on which notice of cancellation is issued by or to the Underwriters). The Underwriters agree however to reinstate this insurance subject to agreement between the Underwriters and the Assured prior to the expiry of such notice of cancellation as to new rate of premium and/or conditions and/or warranties.

7.2 Whether or not such notice of cancellation has been given this insurance shall **TERMINATE AUTOMATICALLY**

7.2.1 upon the occurrence of any hostile detonation of any nuclear weapon of war as defined in Clause 6.1.1 wheresoever or whensoever such detonation may occur and whether or not the Vessel may be involved

7.2.2 upon the outbreak of war (whether there be a declaration of war or not) between any of the following countries: United Kingdom, United States of America, France, the Union of Soviet Socialist Republics, the People's Republic of China

7.2.3 in the event of the Vessel being requisitioned, either for title or use.

7.3 In the event either of cancellation by notice or of automatic termination of this insurance by reason of the operation of this Clause 7 pro rata net return of premium shall be payable to the Assured.

This insurance shall not become effective if, subsequent to its acceptance by the Underwriters and prior to the intended time of its attachment, there has occurred any event which would have automatically terminated this insurance under the provisions of Clause 7 above.

CL.349